[별표]

수사심의위원회 운영세칙 표준안

제1조(목적) 이 세칙은 「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제44조, 같은 법 시행령(이하 “시행령”이라 한다) 제36조 및 「중대범죄수사청 사건사무규칙」(이하 “규칙”이라 한다)에 따라 수사심의위원회(이하 “위원회”라 한다)의 위원장 호선, 회의 진행, 발언, 표결 및 소위원회·특별위원회의 운영 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 위원회의 회의 운영에 관하여 법령에서 정한 사항 외에는 이 세칙에 따른다. 위원의 선정은 「중대범죄수사청 수사심의위원회 사무처리지침」(이하 “지침”이라 한다)에 따르고, 위원장의 호선은 이 세칙에 따른다.

② 신청·접수·조사, 회의 소집 지원, 자료의 배부, 심의결과의 통지·처리 및 기록관리 등 소속 공무원의 사무처리는 지침에 따른다.

제3조(위원장의 직무와 교체) ① 위원장은 해당 회의의 의장이 되어 회의를 진행하고, 심의쟁점과 표결사항을 정리한다. ~~위원장과 참여위원의 지위 및 동일한 안건에 대한 회의의 속행은 규칙 제139조제2항부터 제4항까지에 따른다.~~

② 위원장의 임기 만료·해촉·제척·기피·회피 또는 질병 등 부득이한 사유로 해당 안건에 관하여 위원장의 직무를 계속 수행하기 어려운 경우에는 그 위원장을 제외하고 제4조에 따라 위원장을 다시 호선한다. 종전 위원장이 참여할 수 없게 되어 생긴 결원은 지침 제24조제3항에 따라 보충한다.

③ 위원장이 특정 안건에서만 제척·회피되거나 기피신청의 대상이 된 경우 또는 일시적으로 직무를 수행할 수 없어 직무대행이 필요한 경우에는 그 위원장을 제외하고 제4조에 따라 해당 절차를 주재할 임시위원장을 호선한다. 제척·회피 또는 기피신청의

심의로 위원장을 대신할 위원이 필요한 경우에는 다음 순서의 예비위원이 그 절차에 한하여 참여할 수 있다. 단순한 일시불참만을 이유로 예비위원을 추가하지 않는다.

④ 일시적인 직무수행 불능 사유가 해소되거나 기피신청이 기각되거나 해당 안건의 심의가 끝나면 임시위원장의 직무는 종료되고, 임시위원장은 종전의 위원 지위로 돌아가며, 임시로 참여한 예비위원의 참여는 종료된다. 원래 위원장은 그 지위가 존속하는 범위에서 직무에 복귀한다. 기피신청이 인용된 경우에는 해당 안건의 심의가 끝날 때까지 임시 지위를 유지하되, 위원장이 담당한 모든 안건에서 배제되는 경우에는 임시위원장을 제2항에 따라 새로 호선된 위원장으로 본다.

제4조(위원장의 호선) ① 위원장은 해당 회의의 위원 중 호선에 참여할 수 있는 위원 11명 이상이 참여한 상태에서 그 참여위원 중에서 비밀투표로 호선한다.

② 제1항에 따라 호선에 참여한 위원 과반수의 표를 얻은 사람을 위원장으로 한다. 이에 해당하는 사람이 없으면 다시 투표한다.

제5조(정족수 확인과 위원 교체) ① 위원장은 개회 시와 각 안건의 표결 직전에 위원장과 위원 10명 이상이 출석하였는지를 확인한다. 제척·기피·회피된 위원과 해당 표결 당시 퇴장한 위원은 그 안건의 출석위원 수에 포함하지 않는다.

② 정족수를 갖추지 못하면 해당 안건의 심의·의결을 중지한다. 위원의 추가 출석이나 적법한 예비위원 승계로 정족수를 갖춘 후 심의를 재개하되, 당일 정족수를 갖추기 어려운 경우에는 제15조에 따라 다른 기일에 속행하도록 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장(이하 “수사청장”이라 한다)에게 요청한다.

③ 본안심의가 시작된 후 위원이 교체된 경우에는 새로 참여한 위원에게 자료를 검토할 충분한 시간을 주고, 이미 진행한 진술·설명 및 위원 간 논의 중 심의에 필요한 부분을 다시 진행한다. 필요한 검토와 심의를 당일 마치기 어려운 경우에는 제15조

에 따라 심의를 중지하고 다른 기일에 속행한다.

제6조(제척·기피·회피의 처리) ① 위원은 심의에 앞서 시행령 제25조에 따른 제척·회피 사유를 확인하고, 해당 사유가 있는 경우 그 사실을 간사에게 알려야 한다. 심의 중 사유를 알게 된 경우에도 같다.

② 기피신청이 있는 경우 위원회는 본안심의에 앞서 기피 여부를 의결한다. 필요한 경우 신청인과 기피대상 위원의 설명을 들을 수 있으나, 기피대상 위원은 설명을 마친 후 기피 여부에 관한 논의와 의결에 참여하지 못한다.

③ 위원회는 기피대상 위원을 제외하고 법 제44조제6항의 정족수를 갖추어 의결한다. 기피대상이 위원장인 경우에는 제3조제3항에 따른다. 기피대상 위원을 제외하면 정족수를 갖출 수 없는 경우에는 기피신청의 심의·의결에 필요한 범위에서 예비위원을 추첨순서에 따라 임시로 참여시킬 수 있다. 이 경우 기피 여부가 결정되기 전에는 본안심의를 진행하지 않는다.

④ 기피신청이 기각되면 해당 위원은 본안심의에 복귀한다. 제척·기피·회피로 해당 안건에 참여할 수 없는 위원은 그 안건의 자료 열람과 심의·의결에서 제외하고, 필요한 경우 예비위원을 추첨순서에 따라 승계시킨다. 복수 안건 중 일부에서만 교체한 경우에는 그 안건이 끝나면 종전의 위원 구성으로 돌아간다.

⑤ 제3항에 따라 정족수 확보를 위하여 임시로 참여한 예비위원의 참여는 기피 여부가 결정되면 종료한다. 다만, 기피신청이 인용되어 참여위원을 교체할 필요가 있는 경우에는 지침 제24조제3항에 따라 해당 예비위원을 참여위원으로 승계하게 할 수 있다.

제7조(안건의 병합과 분리) ① 위원회는 해당 위원회에 적법하게 회부되고 사전에 통지된 안건이 동일하거나 서로 관련되어 있는 경우 본안심의에 앞서 병합 또는 분리하여 심의할지를 의결할 수 있다.

② 병합심의로 사건관계인에게 불필요한 개인정보나 다른 사건의 정보가 공개되거나 의견진술의 기회가 제한될 우려가 있는 경우에는 분리하여 심의하거나 진술·자료제공의 범위를 구분한다.

③ 병합하여 심의하는 경우에도 신청인별 신청 취지와 판단사항을 구분하여 심의결과와 이유를 정한다.

제8조(위원장의 안건 회부) ① 그 지위가 존속하는 위원장이 법 제44조제2항제2호부터 제4호까지의 사항에 관하여 심의 필요성을 인정한 경우에는 심의사항과 그 취지·이유를 구체적으로 정하여 간사에게 제출한다.

② 제1항에 따라 회부한 사항은 시행령 제27조제1항 및 제3항에 따른 소집과 사전 통지를 거쳐 심의한다. 사전에 통지되지 않은 안건을 현재 진행 중인 회의에 추가하여 본안을 심의하지 않는다.

제9조(회의 방식) ① 회의는 대면회의를 원칙으로 하되, 시행령 제27조제7항에 따라 필요한 경우 화상회의 또는 서면회의로 할 수 있다. 회의 중 방식을 변경할 때에는 위원회가 의결로 정한다.

② 화상회의는 참여자의 신원과 독립된 참여 환경을 확인하고, 위원 간 동시 토의 및 안전한 자료 열람·표결이 가능한 방법으로 진행한다. 통신 장애로 토의나 표결에 참여하지 못하는 위원은 그동안 출석한 것으로 보지 않는다.

③ 위원장은 통신 장애나 비밀유지의 곤란 등으로 정상적인 심의가 어렵다고 판단하면 회의를 중지하고, 장애가 해소된 후 재개하거나 회의 방식의 변경 여부를 위원회에 부친다.

제10조(서면회의의 절차) ① 처음부터 서면 방식으로 진행하는 최초 회의는 제4조에 따라 위원장을 호선한 후 본안심의를 진행한다. 동일한 안건에 대한 회의를 서면 방식으로 속행하거나 이미 적법하게 구성된 회의의 방식을 서면으로 전환하는 경우에는 종전의 위원장과 참여위원 구성을 유지한다. 다만, 제3조에 따른

위원장 교체 또는 지침 제24조제3항에 따른 참여위원 교체가 필요한 경우는 제외한다. 본인확인과 투표내용의 비밀성을 확보할 수 없으면 서면회의로 진행하지 않는다.

② 위원장은 안건별 의견제출기간과 표결기간을 구분하여 정한다. 위원들이 제출한 의견과 보완자료를 표결 전에 참여위원에게 제공하고, 필요한 질문과 추가 의견을 제출할 기회를 보장한다.

③ 위원장은 최종 표결 전에 의결안의 문안을 확정하여 참여위원에게 알린다. 표결기간 내에 본인확인을 거쳐 해당 안건의 표결서를 제출한 위원을 그 안건의 출석위원으로 보며, 기권의 의사를 표시하여 제출한 경우도 포함한다. 표결서를 제출하지 않은 위원은 출석하거나 찬성한 것으로 보지 않는다.

④ 서면회의의 안건별 의결에도 법 제44조제6항의 정족수를 적용한다. 위원장이 표결서를 제출하지 않거나 출석위원 수가 부족하면 의결할 수 없다.

⑤ 서면심의가 적절하지 않은 경우에는 대면회의나 화상회의로 전환한다.

제11조(회의 진행) ① 위원장은 개회와 정족수 확인, 제척·기피·회피의 처리, 조사결과 및 안건 보고, 관계인의 의견진술과 질의·답변, 위원 간 토의, 표결 및 의결내용 확정의 순서로 회의를 진행한다. 다만, 안건의 성질에 따라 순서를 조정할 수 있다.

② 위원은 위원장의 진행에 따라 발언하며, 위원장은 쟁점과 무관하거나 반복되는 발언을 제한할 수 있다. 위원이 진행방법에 이의를 제기하면 위원회가 의결로 정한다.

③ 의견진술자와 전문가는 진술 및 질의·답변을 마치면 퇴장한다. 위원 간 토의와 표결에는 위원 외의 사람이 참여하지 못한다. 다만, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 간사 등 최소한의 인원이 회의 기록과 진행 보조를 위해 배석할 수 있으며, 이들은 토의와 표결에 참여하지 않는다.

제12조(의견제출과 진술기회의 부여) ① 사건관계인, 관여수사관 및 이의제기 관계인의 의견제출과 출석진술은 시행령 제27조제4항부터 제6항까지에 따른다. 위원회는 요청할 상대방, 확인할 사항, 제출기한과 진술방법을 정하여 간사를 통하여 알린다.

② 위원회가 대립되는 의견 중 한쪽의 의견제출 또는 출석진술을 요청한 경우에는 다른 쪽에도 쟁점에 관한 의견을 제시할 실질적으로 대등한 기회를 준다. 다만, 보복·위해 우려, 사생활 침해 또는 수사상 중대한 지장이 있는 경우에는 의견의 요지를 전달하거나 분리하여 진술하게 하는 등 보호조치를 할 수 있다.

③ 위원장은 안건의 난이도와 제출자료의 분량을 고려하여 진술시간과 자료의 추가 제출범위를 정할 수 있다. 단순한 형식 또는 분량의 미준수를 이유로 주요 주장이나 자료를 심의에서 제외하지 않는다.

④ 진술자는 심의쟁점의 범위에서 진술하고, 위원은 위원장의 진행에 따라 질문한다. 상대방에게 직접 질문할 필요가 있는 경우에는 위원장의 허가를 받아야 한다.

제13조(전문가 등의 의견 청취) ① 위원회는 전문적인 설명이 필요한 경우 간사를 통하여 사건관계인이 아닌 전문가 또는 관계기관에 자료제공이나 의견진술을 요청할 수 있다. 이 요청은 임의적인 협조를 전제로 한다.

② 위원회는 전문가의 선정과 의견 청취에 앞서 해당 안건에 관한 이해관계와 자문·용역 수행 여부를 확인하고, 요청사항과 제공자료의 범위를 정한다.

③ 전문가의 의견을 중요한 판단자료로 삼으려는 경우에는 사건관계인 등의 의견을 들을 필요가 있는지를 검토하고, 필요한 때에는 비밀과 개인정보를 보호하는 범위에서 그 요지를 알려 의견제출 기회를 준다.

④ 전문가는 비밀유지와 자료보호에 관한 사항을 확인한 후 참여

하며, 위원의 지위나 의결권을 갖지 않는다.

제14조(심의사항과 판단범위) ① 위원회는 법 제44조제2항 각 호의 심의사항에 따라 다음 각 호의 내용을 심의한다.

1. 신청심의: 신청대상 조사·수사의 적정성 또는 적법성 여부와 필요한 시정·개선에 관한 의견 또는 권고

2. 이의제기심의: 이의제기 대상 지휘·감독의 적법성 또는 정당성과 유지·변경·철회 등에 관한 권고

3. 정책자문심의: 회부된 주요 수사정책 등에 관한 자문 또는 권고

4. 회부심의: 적법하게 회부된 사항의 범위에서의 의견 또는 권고

5. 직무관련심의: 법 제44조제2항제5호에 따라 대통령령에서 구체적으로 정한 사항

② 위원회는 법령상 권한 있는 기관 또는 수사관의 처분에 관한 의견이나 권고를 할 수 있으나, 그 처분을 대신 결정하거나 직접 명령하지 않는다.

③ 시행령 제22조제5항에 따라 조사가 종결된 신청사건이 회부된 경우에도 조사종결의 사유와 판단근거를 확인하고 제출된 자료의 범위에서 심의한다. 판단에 필요한 자료가 부족한 경우에는 추가 조사나 자료의 보완을 요청할 수 있다.

제15조(심의의 중지와 속행) ① 위원회는 추가 조사, 자료의 보완 또는 의견 청취 등의 사유로 해당 안건에 대한 심의·의결을 마치지 못한 경우에는 필요한 사항과 범위를 구체적으로 정하여 회의를 중지하고 다른 기일에 속행할 수 있다.

② 제1항에 따른 속행은 종전 회의의 계속으로 하며, 종전의 위원장과 참여위원이 계속 참여한다. 개최일이나 회의 방식이 달라졌다는 이유만으로 위원장을 다시 호선하거나 참여위원을 다시 선정하지 않는다. 다만, 제3조에 따른 위원장 교체 또는 지침 제

24조제3항에 따른 참여위원 교체가 필요한 경우는 제외한다.

③ 간사는 지침 제26조에 따라 속행 일시·장소·방식 및 안건 등을 통보하고 필요한 추가 자료를 제공한다. 회의의 중지·속행과 위원 교체 사항은 회의진행기록서에 기록한다.

④ 종전 회의에 부쳐지지 않은 새로운 안건을 심의하려는 경우에는 별도의 소집과 사전 통지 및 위원 선정 절차를 거친다.

제16조(표결과 의결) ① 위원장은 표결 전에 의결안의 내용과 표결방법을 출석위원에게 알린다. 표결은 거수, 기명 또는 무기명 투표 등의 방법으로 하되, 표결방법에 이의가 있으면 위원회가 의결로 정한다.

② 의결은 위원장을 포함한 출석위원 과반수의 찬성으로 한다. 기권과 무효표는 출석위원 수에는 포함하되 찬성표에는 포함하지 않는다. 찬반이 같은 수인 경우 위원장에게 별도의 결정권을 부여하지 않는다.

③ 단일한 의결안이 출석위원 과반수의 찬성을 얻지 못하면 부결된 것으로 본다. 그 반대 취지의 안이 의결된 것으로 보지 않는다.

④ 서로 양립할 수 없는 복수의 대안이 있는 경우에는 결선투표나 단계적 표결 등으로 최종안을 정할 수 있으나, 최종안은 출석위원 과반수의 찬성을 얻어야 한다. 다수표만을 얻었다는 이유로 의결된 것으로 보지 않는다.

⑤ 최종안이 과반수의 찬성을 얻지 못한 경우에는 추가 심의 여부를 정한다. 추가 심의 없이 종료하는 경우에는 의결에 이르지 못한 사항과 그 경위를 심의기록에 남기고, 실제 의결된 사항과 구분하여 처리한다.

제17조(의결내용과 의결서의 확정) ① 위원회는 심의결과와 그 이유를 확정하고 규칙 별지 제219호서식의 의결서를 작성한다. 여러 쟁점을 나누어 표결한 경우에는 쟁점별 의결내용과 표결결과

를 구분한다.

② 위원은 소수의견과 그 이유를 의결서에 첨부할 것을 요청할 수 있다. 위원장은 제출기한을 정할 수 있으며, 기한까지 제출된 소수의견을 다수의견과 구분하여 첨부한다.

③ 위원장과 해당 안건의 의결에 참여한 각 위원은 의결서의 내용을 확인하고 서명·날인한다. 반대하거나 기권한 위원의 서명·날인은 의결내용과 절차를 확인하는 것이며 찬성을 뜻하지 않는다.

④ 간사는 확정된 내용에 따라 의결서 작성 사무를 보조한다. 회의 종료 후 발견된 명백한 오기·탈자는 의결 당시의 위원장과 참여위원의 확인을 받아 정정하고 정정내역을 기록한다. 심의결과나 이유의 실질적인 변경은 위원회의 의결을 거쳐야 한다.

제18조(회의기록의 확인) ① 위원장은 간사로 하여금 회의의 일시·장소·방식, 위원장 호선과 위원 교체, 안건별 출석과 정족수, 제척·기피·회피 처리, 주요 진술과 논의, 표결방법·결과 및 의결요지를 기록하게 한다.

② 위원은 자신이 진술한 내용이나 표결결과가 잘못 기록된 경우 정정을 요청할 수 있다. 위원장은 기록을 확인하여 명백한 오류를 정정하되, 정정 여부에 다툼이 있으면 그 경위와 해당 위원의 의견을 함께 기록한다.

③ 회의의 녹음·녹화가 필요한 경우에는 위원회가 그 필요성과 범위, 접근권한 및 관리방법을 정한다. 위원과 참석자는 허가 없이 회의를 녹음·녹화하거나 회의자료를 복제·반출하지 않는다.

제19조(심의내용의 공개) ① 시행령 제32조 단서에 따라 심의내용을 공개하려는 경우에는 공개할 내용, 제외할 정보, 공개 시기와 방법을 구체적으로 정하여 의결한다. 심의결과에 관한 의결만으로 공개를 의결한 것으로 보지 않는다.

② 회의에 출석한 위원의 성명과 개인별 표결내용은 공개대상에

포함하지 않는다. 법령상 공개가 제한되는 개인정보, 수사상 비밀 및 영업비밀 등을 제외하고 필요한 비식별 조치를 한다.

③ 위원회는 해당 회의가 종료되기 전까지 공개문안을 확정하고, 간사를 통하여 수사청장에게 공개의 집행을 요청한다. 공개 범위나 문안의 실질적인 변경은 위원회의 의결을 거쳐야 한다.

제20조(소위원회와 특별위원회의 설치) ① 위원회는 시행령 제28조에 따라 소위원회 또는 특별위원회(이하 “소위원회등”이라 한다)를 설치하는 경우 그 목적, 검토사항, 위원 수와 구성, 활동기간 및 보고 기한을 의결로 정한다.

② 소위원회등은 위원회의 위원 중에서 위원회가 의결로 정하는 3명 이상의 위원으로 구성한다. 소위원회등의 위원장은 그 구성원 중에서 호선한다. 소위원회등의 위원장이 직무를 수행할 수 없거나 해당 안건에서 배제된 경우에는 참여할 수 있는 구성원 중에서 그 직무를 수행할 사람을 호선한다.

③ 소위원회등의 위원이 해당 안건에서 제척·기피·회피되거나 직무를 수행할 수 없게 된 경우에는 위원회의 의결로 보충한다. 소위원회등의 위원으로서의 지위는 위원회 위원의 임기가 만료되거나 해촉되면 끝난다.

④ 소위원회등의 활동기간이 끝나거나 목적이 달성된 경우에는 그 활동을 종료한다. 활동기간의 연장이나 검토사항의 변경은 위원회의 의결로 정한다.

제21조(소위원회등의 운영과 보고) ① 소위원회등은 자료의 검토, 쟁점 정리, 전문가 의견 수렴 및 개선안 마련 등을 수행하고 그 결과를 위원회에 보고한다. 위원회의 최종 심의·의결을 대신할 수 없다.

② 소위원회등의 회의는 그 위원장이 소집하며, 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 보고안을 정한다. 제척·기피·회피된 위원은 해당 안건의 재적위원 수와 출

석위원 수에서 제외한다. 출석할 수 있는 위원이 2명 미만이면 검토를 중지하고 위원회에 보고한다. 구성원 간 의견이 일치하지 않으면 주요 의견과 그 이유를 함께 보고한다.

③ 소위원회등은 필요한 자료나 설명을 간사를 통하여 요청하며, 독자적으로 사건관계인 또는 관여수사관에게 출석이나 자료제출을 강제할 수 없다.

④ 소위원회등의 보고사항은 법 제44조제5항 및 제6항에 따라 구성된 위원회 회의에서 심의·의결한다. 보고자는 설명을 위해 출석할 수 있으나, 그 회의의 위원으로 선정되지 않은 경우 토의와 표결에 참여하지 못한다.

⑤ 소위원회등에는 시행령 제25조·제32조·제33조 및 이 세칙의 발언·의견 청취·기록에 관한 규정을 그 성질에 맞게 적용한다. 기피 여부는 해당 소위원회등이 아닌 위원회가 의결로 결정한다.

제22조(운영세칙의 변경 등) ① 이 세칙의 변경 및 법령이나 이 세칙에서 정하지 않은 회의운영상의 사항은 위원회가 의결로 정한다.

② 위원회가 이 세칙을 제정하거나 변경한 경우 간사를 통하여 수사청장에게 그 내용을 통보한다. 변경된 내용은 그 시행 후 소집되는 회의의 참여위원에게 사전에 제공한다.

부칙

이 세칙은 위원회가 의결한 날부터 시행한다.